



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:	בבקשה מס' 1.	אברהמי רבקה
	בבקשה מס' 2.	אברהמי יואב
המבקשת:	בבקשה מס' 5/269/2021	ציפורה דואני
		באמצעות ב"כ: עו"ד אדם פראירה

ת"ד 39485 תל אביב 61394

טלפון: 052-3936529 פקסימיליה: 153-523936529

נגד

המשיב:	אורן טל
	מאיר אריאל 8, כפר סבא

החלטה

1. בקשה למחיקת התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

רקע עובדתי וההליך

- עניינה של הבקשה וההליך העיקרי בבית משותף ברחוב לוינסקי 92 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 21 בגוש 6948 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף הוא בן 5 קומות וכולל 14 דירות, כמצוין בצו תיקון הבית המשותף מיום 15.8.1963. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם ביום 19.8.1962.
- הצדדים הם בעלים של דירות בבית המשותף. המבקשת 1 בבקשה שמספרה 5/268/2021, הנתבעת 1 בהליך העיקרי, אברהמי רבקה, היא בעלים של דירה המצויה בקומה השנייה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8. המבקש 2 בבקשה שמספרה 5/268/2021, הנתבע 3 בהליך העיקרי,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אברהמי יואב, הוא בעלים של דירה המצויה בקומה הרביעית בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 14. המבקשת בבקשה שמספרה 5/269/2021, הנתבעת 2 בהליך העיקרי, דואני ציפורה, היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11 (להלן - "המבקשים"). המשיב, התובע בהליך העיקרי, אורן טל, הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 13 (להלן - "המשיב").

4. בכתב התביעה עתר המשיב לסעד כספי המורה חיוב המבקשים לשלם למשיב חלקם היחסי בהוצאות שהוציא הן לתיקון ליקויי איטום בגג הבית המשותף המהווה רכוש משותף, הן לתיקון נזקי רטיבות בדירתו אשר נגרמו בשל ליקויים אלה. המשיב צירף לכתב התביעה חוות דעת מהנדס בנין ושמאי מקרקעין, בגדרה פירוט הליקויים בגג הבית המשותף ונזקי הרטיבות בדירת המשיב בשל ליקויים אלה, לרבות העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ולתיקון נזקי הרטיבות בדירה, ועלותן. כנטען, בעלי הדירות בבית המשותף שילמו למשיב חלקם בהוצאות אלה, למעט המבקשים.

5. בכתב ההגנה עתרו המבקשים לדחיית התביעה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה, משעניינה תביעה כספית שעילתה בפקודת הנזיקין. לגופם של דברים, הכחישו המבקשים קיומם של ליקויים בגג הבית המשותף. ככל שהיו ליקויים בבית המשותף אשר גרמו לנזקי רטיבות בדירת המשיב, יש לקבוע אחריות המשיב לליקויים אלה. זאת, משמקורם בעבודות שביצע המשיב בדירתו, במסגרתן פיצל הדירה ל-4 יחידות דיור נפרדות תוך פגיעה קשה בתשתיות הבית המשותף, ללא היתר כדין ומבלי שקיבל הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף.

6. ביום 18.2.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט, לאחר שהתביעה עברה לטיפול. במסגרתה, עמדו המבקשים על בקשתם למחיקת התביעה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

7. לפיכך, אפנה לדיון ולהכרעה בבקשות שלפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

8. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), המורנו לאמור:

- (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
- (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
- (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
- (ד) "...".

9. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

- "ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:
- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
- (2) נציגות הבית המשותף."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בהתאם להוראות דין אלה, שניים הם התנאים בהתקיימם - במצטבר - קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

11. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית משותף לפי התקנון החל על הבית המשותף. בהקשר זה, מורנו הוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין כי "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף". הן תקנון מוסכם שנרשם בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, הן התקנון המצוי שבתוספת לחוק. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. לצד זאת, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

12. בענייננו, עתר כאמור המשיב בכתב התביעה לסעד כספי המורה חיוב המבקשים לשלם חלקם בהוצאות שהוציא הן לתיקון ליקויי איטום בגג הבית המשותף המהווה רכוש משותף, הן לתיקון נזקי רטיבות בדירתו אשר נגרמו בשל ליקויים אלה.

13. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי סבורני שלמפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון ולהכריע בסעד הכספי לשיפוי המשיב בגין הוצאות שנטען כי נשא בהן לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, להבדיל מהוצאות שנדרש להן לתיקון הנזקים בדירתו אשר הסמכות להכריע בעניינו נתונה לבית משפט מוסמך. אבאר מסקנתי זו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
 מס' בקשה: 5/268/2021
 מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בהתייחס לסעד הכספי לשיפוי המשיב בגין הוצאות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, מורנו הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

"נשיאת הוצאות

(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

(ב) בוטל."

15. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

16. למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוך שעניינו נשיאה בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית משותף, כקבוע בהוראת סעיף 72(א) לחוק המקרקעין. בכלל זאת, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון במחלוקת כספית שעניינה החובה החלה על בעלים של דירה בבית משותף לשלם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חלקו בהוצאות שנדרשו להוצאות החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית, לרבות הוצאות לתיקון ליקויי איטום בגג הבית המשותף המהווה רכוש משותף, כבענייננו.

17. אמנם, על דרך הכלל תהא זו תביעה של נציגות הבית המשותף - "מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" (סעיף 69 לחוק המקרקעין) - נגד בעלים של דירה בבית משותף, אשר אינו משלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף. ברם, אף תביעה של בעל דירה בבית המשותף לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף הבא בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף, חוסה תחת הוראת סעיף זה ומסורה לסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין.

18. אטעים, כי זכות התביעה של בעל דירה בבית משותף בדרישה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף הוכרה זה מכבר בהלכה הפסוקה (ראו גם: רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף קרית אתא, פורסם ב"נבו" (14.12.2017) (להלן - עניין חיים); ע"א (י-ם) 179/84 רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ, פורסם ב"נבו", פ"מ תשמ"ה (3) 418 (1985)). זאת, בנסיבות בהן נציגות בית משותף לא פעלה לתיקון ליקוי ברכוש המשותף חרף חובתה לעשות כן בהתאם להוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, מקל וחומר בנסיבות בהן אין נציגות לבית המשותף, ובכפוף להוכחת התקיימות תנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה. עיקרם, כלשון בית המשפט העליון בעניין חיים, לאמור: "ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו; פניה לנציגות וסירובה לתקן; דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח; פגיעה קשה ביכולתו לעשות שימוש בנכס; תיקון הליקוי בצורה נאותה; וכן כאמור יש משקל לעלות התיקון" (פסקה 7 לפסק הדין). למותר לציין, כי בעניין חיים נדרש בית המשפט העליון לבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בגדרו נדחה ערעור על פסק דינו של המפקח על רישום המקרקעין, בין היתר, בתביעה לשיפוי בעל דירה בבית משותף בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף. בהחליטו לדחות בקשת רשות הערעור, קבע בית המשפט העליון כי מקובלות עליו קביעות המפקח על רישום מקרקעין וכי לא מצא טעם להתערב בהן, בהכירו, במשתמע, בסמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. המורם מן האמור, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להכריע בסעד הכספי לשיפוי המשיב בגין הוצאות שנשא בהן לתיקון ליקויים ברכוש המשותף.

20. בהתייחס לסעד הכספי לשיפוי המשיב בגין הוצאות לתיקון נזקי רטיבות בדירתו, הדין עם המבקשים. עניינו שיפוי בגין הוצאות לתיקון נזקים בדירה בבית המשותף, להבדיל מתיקון ליקויים ברכוש המשותף. בהעדר הוראה מפורשת בעניין זה בחוק המקרקעין ומשעילת תביעה זו היא בפקודת הנזיקין, נקבע בהלכה הפסוקה כי אין למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון ולהכריע בו (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); החלטתי בתביעה שמספרה 6/476/2018 לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019); החלטתי בתביעה שמספרה 6/554/2019 מאירסון נ' חולי, פורסם ב"נבו" (23.1.2019)).

21. אשר לזהות הצדדים, אין חולק כי הצדדים לתביעה הם בעלים של דירות בבית המשותף, אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם בהתאם להוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין.

22. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע אך בסעד הכספי לשיפוי המשיב בגין הוצאות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, משמצאתי כי מתקיימים בעניינו התנאים המצטברים מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות להכריע בתביעה.

23. ערה אני לכך כי תוצאה זו משמעה פיצול הדיון בתביעה לשתי ערכאות. פיצול זה כרוך בפגיעה באינטרס הציבורי, שעיקרה הכבדה על בעלי הדין וניצול לא יעיל של משאבים שיפוטניים הנגרם בשל ניהול מספר הליכים משפטיים בגין מסכת עובדתית אחת. ברם, אין באינטרס ציבורי זה, חשוב ככל שיהא, כדי להקנות למפקח על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רישום מקרקעין סמכות שלא ניתנה לו בדין. הטיבה לבטא זאת כבוד השופטת (כתוארה דאז) מ' נאור בפסק הדין שניתן בע"א 2618/03 פי.או.אס. (ריסטורנט סוליושנס) בע"מ נ' ליפקונסקי, פ"ד נט(3) 497, 519-522 (2004), בקבעה כי בתביעה הכוללת עילות שבסמכות ערכאות שונות, אין לאפשר ריכוז הדיון בערכאה אחת, כלשונה: "כאשר מוגש לערכאה שיפוטית כתב תביעה הכולל עניינים שבסמכותה, לצד עניינים כאמור שאינם בסמכותה, אין מנוס (בכפוף לסעיף 76 לחוק בתי המשפט, במקרה של שאלה המתעוררת דרך אגב), אלא לפצל את ההליך. ... יש לשאוף לריכוז הדיון, אך זאת רק עד קו תיחום הסמכויות שקבע המחוקק. רעיון זה עובר כחוט השני בדיני איחוד ופיצול בסדר דין אזרחי ובדיני מעשה בית דין. הדברים נכונים באותה מידה - אם לא על דרך קל וחומר - בכל הנוגע לתביעות הכוללות עילות שבסמכות הייחודית של בית הדין האזורי לעבודה - סמכות שמפורשת באופן דווקני - ועילות שאינן בסמכותו" (ראו גם פסק דינו של כבוד השופט י' עמית בע"א 5639/13 סגל נ' ורמז, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (14.8.2014)).

24. כך בענייננו, בשים לב כי המפקח על רישום מקרקעין הוא טריבונל שיפוטי, אשר סמכויותיו פורשו בפסיקה באופן דווקני.

סוף דבר

25. דין הבקשות למחיקת התביעה על הסף להידחות. עם זאת, הנני להורות מחיקת הסעד הכספי לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירת המשיב, משאינו מסור לסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין. אין באמור כדי לגרוע מהזכות העומדת למשיב להגיש תביעה בעניינו של סעד זה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בהחלטה זו כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכוייה.

26. בנסיבות העניין, משלא התבקשה תגובת המשיב לבקשות, אשר טרם קבלת ייצוג משפטי עתר להורות העברת הדיון בתביעה לבית משפט מוסמך, איני עושה צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/637/2020
מס' בקשה: 5/268/2021
מס' בקשה: 5/269/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. אשר להליך העיקרי, בהתאם להחלטה מיום 18.2.2021, יגישו הצדדים תגובה ותשובה לבקשה לאיחוד הדיון בתביעה זו ובתביעה שמספרה 5/636/2020, המתבררת לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין ד' קציר ברין, במועדים כמצוין בהחלטה.

28. התיק יובא לעיוני עם קבלת תשובת התובע והנתבעים 1 ו-3 לתגובת הנתבעת 2 או בחלוף המועד לעשות כן, לפי המוקדם.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ"ז אדר תשפ"א, 11 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו